COMMUNE DE TEMPLEMARS

Règlement Intérieur du Conseil Municipal

Mandat 2026 – 2032

COMMUNE DE TEMPLEMARS

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL

Mandat 2026–2032

VERSION V13.5

PRÉAMBULE

Le présent règlement intérieur est établi en application de l'article L.2121-8 du Code général des collectivités territoriales CGCT.

Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. Le règlement intérieur précédemment adopté demeure applicable jusqu'à l'établissement du nouveau règlement.

Le présent règlement a pour objet de déterminer les modalités de fonctionnement du conseil municipal, de ses commissions et des instances consultatives instituées par la commune, dans le respect des compétences respectivement attribuées par la loi au conseil municipal, au maire, aux adjoints, aux conseillers municipaux et aux services municipaux.

Il poursuit notamment les objectifs suivants :

Garantir la régularité des réunions du conseil municipal
Assurer l'information complète et effective des conseillers municipaux
Garantir l'exercice effectif du mandat des élus
Garantir le pluralisme et la liberté d'expression des membres du conseil municipal
Organiser le fonctionnement des commissions municipales
Permettre l'exercice effectif des fonctions confiées aux adjoints et conseillers municipaux titulaires d'une délégation
Assurer une articulation claire entre les responsabilités politiques des élus et les missions administratives, juridiques, financières, techniques et opérationnelles des services municipaux
Assurer le respect des compétences respectives du conseil municipal et du maire
Organiser, dans le respect des compétences légales, la préparation, l'instruction, le contrôle, la validation et la signature des actes, commandes, conventions et documents administratifs
Assurer la traçabilité des décisions et actes administratifs
Favoriser la transparence, la collégialité et la bonne administration de la commune.

Le présent règlement constitue un acte d'organisation interne du conseil municipal.
Des chartes ou protocoles de fonctionnement peuvent être adoptés pour organiser les instances ou dispositifs non expressément régis par le présent règlement intérieur.
Ils sont établis par l'autorité compétente dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, des délibérations et du présent règlement.

Ils ne peuvent créer, modifier ou transférer aucune compétence, délégation de fonctions, d'attributions ou signature.

Il ne peut avoir pour objet ni pour effet de créer, transférer, étendre, restreindre ou modifier une compétence attribuée par la Constitution, la loi ou le règlement au conseil municipal, au maire, au maire suppléant, aux adjoints, aux conseillers municipaux ou aux services municipaux.

Il ne constitue pas, par lui-même, un acte de délégation d'attributions, de délégation de fonctions ou de délégation de signature.

Les compétences, délégations et pouvoirs de signature résultent exclusivement :
Des dispositions législatives et réglementaires applicables
Des délibérations régulièrement adoptées par le conseil municipal
Des arrêtés de délégation régulièrement pris par le maire
Et, le cas échéant, de tout autre acte régulièrement adopté par l'autorité compétente.

Les dispositions du présent règlement sont interprétées conformément notamment :
Au Code général des collectivités territoriales
Au Code général de la fonction publique
Au Code de la commande publique
Au Code des relations entre le public et l'administration
Au Code électoral
Au Code du patrimoine
Ainsi qu'aux autres dispositions législatives et réglementaires applicables.

En cas de contradiction entre le présent règlement et une disposition législative ou réglementaire impérative, cette dernière prévaut.

SOMMAIRE

TITRE I – LES RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL……Page 7

Article 1 – Périodicité et réunion du conseil municipal……Page 7
Article 2 – Convocation des conseillers municipaux……Page 7
Article 3 – Ordre du jour…… Page 7
Article 4 – Droit à l'information et accès aux dossiers préparatoires……Page 8
Article 5 – Questions orales et débat sur la politique générale……Page 8
Article 6 – Questions écrites……Page 9

TITRE II – LES COMMISSIONS MUNICIPALES ET INSTANCES CONSULTATIVES. ……Page 9

Article 7 – Commissions municipales……Page 9
7.1 – Fonctionnement, circuit d'examen et suivi des commissions municipales……Page 10
7.2 – Assiduité et modulation des indemnités de fonction……Page 11

Article 8 – Commission d'appel d'offres……Page 12

TITRE III – LA TENUE DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL……Page 12

Article 9 – Président de séance et direction des débats……Page 12
Article 10 – Quorum……Page 13
Article 11 – Pouvoirs……Page 13
Article 12 – Secrétariat de séance……Page 13
Article 13 – Publicité, retransmission et enregistrement des séances……Page 13
Article 14 – Présence et comportement du public……Page 14
Article 15 – Huis clos……Page 14
Article 16 – Intervention des fonctionnaires et agents territoriaux……Page 14
Article 17 – Police des réunions……Page 14

TITRE IV – DÉBATS, DÉLIBÉRATIONS ET VOTES……Page 15

Article 18 – Déroulement des affaires……Page 15
Article 19 – Débats ordinaires……Page 15
Article 20 – Débat sur les orientations budgétaires……Page 15

TITRE V – ORGANISATION DES SÉANCES, VOTES, PROCÈS-VERBAUX ET ACTES. ……Page 16

Article 21 – Suspension de séance……Page 16
Article 22 – Amendements……Page 16
Article 23 – Votes……Page 16
Article 24 – Désignation des délégués……Page 17
Article 25 – Procès-verbal de la séance……Page 17
Article 26 – Liste des délibérations……Page 17

Article 27 – Registre et conservation des actes.....Page 17

<u>TITRE VI – DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE DU MANDAT ET AUX RESPONSABILITÉS DES ÉLUS</u>.....Page 18

Article 28 – Expression des élus dans les publications municipales.....Page 18
28.1 – Droit d'expression.....Page 18
28.2 – Principe de non-ingérence dans le contenu des contributions.....Page 18
28.3 – Responsabilité des auteurs.....Page 18
28.4 – Exception tenant au caractère manifestement illicite d'une contribution .....Page 19
28.5 – Diffamation et injure.....Page 19
28.6 – Information de l'élu mis en cause.....Page 19
28.7 – Protection des élus et voies de droit.....Page 19
28.8 – Responsabilité du directeur de la publication.....Page 20
28.9 – Traçabilité en cas d'incident juridique.....Page 20
28.10 – Absence d'approbation par la commune.....Page 20
28.11 – Clause générale de sauvegarde.....Page 20

Article 29 – Groupes d'élus.....Page 20
Article 30 – Mise à disposition d'un local administratif.....Page 21

Article 31 – Moyens matériels, délégations des adjoints et rôle des services municipaux.....Page 21
31.1 – Adresse électronique.....Page 21
31.2 – Boîte aux lettres.....Page 21
31.3 – Matériel informatique.....Page 21
31.4 – Organisation des délégations de fonctions aux adjoints.....Page 21
31.5 – Délégations de signature aux agents et rôle des services municipaux .....Page 22

Article 32 – Absence ou empêchement du maire : suppléance, délégations et répartition des compétences.....Page 22
32.1 – Suppléance du maire.....Page 22
32.2 – Distinction entre suppléance et délégation de fonctions.....Page 22
32.3 – Intervention dans un domaine faisant l'objet d'une délégation à un autre adjoint.....Page 23
32.4 – Pouvoirs du maire suppléant.....Page 23
32.5 – Délégations de signature.....Page 23
32.6 – Attributions déléguées au maire par le conseil municipal.....Page 23
32.7 – Signature des décisions prises sur délégation du conseil municipal...Page 24
32.8 – Compte rendu au conseil municipal.....Page 24
32.9 – Principe de non-confusion des compétences.....Page 24
32.10 – Continuité du service public, hiérarchie des normes et absence de transfert implicite.....Page 25

Article 33 – Circuit de préparation, de contrôle, de décision et de signature ……Page 25
33.1 – Circuit administratif……Page 25
33.2 – Traçabilité……Page 26
33.3 – Respect des compétences……Page 26

TITRE VII – TRANSPARENCE FINANCIÈRE ET SUIVI BUDGÉTAIRE……Page 26

Article 34 – Information financière périodique……Page 26
34.1 – Mouvements de crédits……Page 27
34.2 – Budget et décisions modificatives……Page 27
34.3 – État de situation financière……Page 27
34.4 – Articulation avec les procédures obligatoires……Page 27
34.5 – Transparence financière……Page 27

Article 35 – Traçabilité, signature et datation des actes……Page 27
35.1 – Identification du circuit administratif……Page 28
35.2 – Conservation et chronologie……Page 28

TITRE VIII – GESTION DES EMPLOIS, DROITS ET GARANTIES……Page 28

Article 36 – Gestion des emplois, recrutement et consultation des élus……Page 28
Article 37 – Droit à la formation des élus……Page 29
Article 38 – Protection fonctionnelle……Page 29
Article 39 – Insignes des élus……Page 29
Article 40 – Écharpe tricolore……Page 29

TITRE IX – DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE ET PARTICIPATION CITOYENNE. Page 29

Article 41 – Référendum local……Page 29
Article 42 – Consultation des électeurs……Page 29
Article 43 – Comités consultatifs……Page 30
Article 44 – Atelier citoyen……Page 30
Article 45 – Conseil municipal des enfants……Page 30
Article 46 – Distinction honorifique communale……Page 30

TITRE X – DISTINCTION ENTRE AUTORITÉ POLITIQUE ET ADMINISTRATION MUNICIPALE……Page 30

Article 47 – Séparation entre autorité politique et administration municipale ……Page 30

TITRE XI – DISPOSITIONS FINALES……Page 32

Article 48 – Modification du règlement intérieur……Page 32
Article 49 – Dispositions générales, hiérarchie des normes et entrée en vigueur ……Page 32

TITRE I – LES RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Article 1 – Périodicité et réunion du conseil municipal

Fondements juridiques : articles L.2121-7, L.2121-8 et L.2121-9 du CGCT.
Le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre.
Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile.
Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours lorsqu'une demande motivée lui est adressée par le représentant de l'État dans le département ou par le tiers au moins des membres du conseil municipal en exercice, dans les conditions prévues à l'article L.2121-9 du CGCT.
La demande présentée par les conseillers municipaux est écrite et motivée.
Le maire fixe la date, l'heure et le lieu de la séance, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables.
Le conseil municipal se réunit et délibère à la mairie.

Il peut également se réunir à titre définitif dans un autre lieu situé sur le territoire communal, conformément à l'article L.2121-7 du CGCT, sous réserve que ce lieu respecte le principe de neutralité, offre les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et permette d'assurer la publicité des séances.

Article 2 – Convocation des conseillers municipaux

Fondements juridiques : articles L.2121-10 et L.2121-12 du CGCT.
Toute convocation est faite par le maire.
Elle indique les questions inscrites à l'ordre du jour ainsi que la date, l'heure et le lieu de la réunion.
Elle est mentionnée au registre des délibérations et fait l'objet des mesures de publicité prévues par la législation applicable.
La convocation est transmise de manière dématérialisée.
Lorsqu'un conseiller municipal en fait la demande, elle lui est adressée par écrit à son domicile ou à toute autre adresse qu'il aura indiquée, conformément à l'article L.2121-10 du CGCT.
Pour la commune de Templemars, le délai de convocation est fixé à cinq jours francs.
En cas d'urgence, le maire peut abréger ce délai sans qu'il puisse être inférieur à un jour franc.
Le maire rend compte de l'urgence dès l'ouverture de la séance. Le conseil municipal se prononce sur celle-ci et peut décider le renvoi de tout ou partie des affaires à une séance ultérieure.
La convocation est transmise par l'intermédiaire des moyens dématérialisés utilisés par la commune et notamment, lorsque ce dispositif est en service, par la plateforme **I**-DELIBRE.
Dans les conditions prévues par l'article L.2121-12 du CGCT, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération est adressée avec la convocation.

Article 3 – Ordre du jour

Fondements juridiques : articles L.2121-9, L.2121-10, L.2121-12, L.2121-13 et L.2122-17 du CGCT.
Le maire fixe l'ordre du jour du conseil municipal.
L'ordre du jour figure dans la convocation.

Les affaires inscrites peuvent être préalablement examinées par les commissions municipales compétentes lorsque cet examen est utile à leur préparation.
L'examen par une commission constitue une mesure préparatoire et ne peut se substituer à la compétence décisionnelle du conseil municipal ou du maire.
Lorsqu'une réunion est demandée dans les conditions prévues à l'article L.2121-9 du CGCT, les questions correspondant à l'objet de cette demande sont traitées conformément aux dispositions légales applicables.
Le président de séance peut modifier l'ordre d'examen des affaires inscrites sans modifier leur objet ni porter atteinte au droit à l'information des conseillers municipaux.
Aucune affaire appelant une délibération ne peut être régulièrement soumise au vote si elle n'a pas été portée à la connaissance des conseillers dans des conditions permettant le respect des règles légales de convocation et d'information.

Article 4 – Droit à l'information et accès aux dossiers préparatoires
Fondements juridiques : articles L.2121-12 et L.2121-13 du CGCT.
Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération.
Ce droit doit pouvoir être exercé dans des conditions effectives.
Lorsque la délibération concerne un contrat de service public ou un marché dans les hypothèses prévues par l'article L.2121-12 du CGCT, les documents légalement communicables sont consultables dans les conditions prévues par la loi.
Les services municipaux peuvent organiser les modalités matérielles de consultation afin d'assurer la conservation des documents, la sécurité des systèmes d'information, la protection des données à caractère personnel et le respect des secrets protégés par la loi.
Ces modalités ne peuvent faire obstacle à l'exercice effectif du droit à l'information des conseillers municipaux.

Article 5 – Questions orales et débat sur la politique générale
Fondement juridique : article L.2121-19 du CGCT.
Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance des questions orales ayant trait aux affaires de la commune.
Les questions orales peuvent être présentées à chaque séance.
Afin de faciliter la préparation de la réponse, leur texte est, de préférence, transmis au maire au moins vingt-quatre heures avant la séance.
Ce délai constitue une modalité d'organisation et ne peut avoir pour effet de supprimer le droit reconnu par la loi de poser une question orale.
Les questions sont exposées de manière concise par leur auteur.
Le maire ou, sous son autorité, l'adjoint compétent peut apporter une réponse.

Lorsque la nature ou la complexité de la question nécessite une instruction complémentaire, une réponse complémentaire peut être communiquée ultérieurement.
Une question orale ne peut avoir pour effet de soumettre directement au vote une délibération qui n'aurait pas été régulièrement inscrite à l'ordre du jour.
À la demande d'un dixième au moins des membres du conseil municipal, un débat portant sur la politique générale de la commune est organisé dans les conditions prévues par l'article L.2121-19 du CGCT.
Ce droit ne peut donner lieu à plus d'un débat par an.

Article 6 – Questions écrites

Fondements juridiques : articles L.2121-13 et L.2121-29 du CGCT.
Chaque conseiller municipal peut adresser au maire une question écrite relative aux affaires de la commune.
La question est transmise par écrit ou par voie électronique.
Une réponse est apportée dans un délai raisonnable et, dans la mesure du possible, dans les quinze jours.
Lorsqu'une instruction complémentaire est nécessaire, le conseiller en est informé.
La réponse peut être apportée par le maire ou, sous son autorité, par l'adjoint compétent.
Les services municipaux peuvent préparer les éléments administratifs, juridiques, financiers ou techniques nécessaires à la réponse.
L'exercice du droit de question écrite ne confère à aucun conseiller municipal un pouvoir hiérarchique ou d'instruction sur les agents territoriaux.
Il ne permet pas davantage d'obtenir la communication de documents dont la divulgation est interdite ou limitée par la loi.

TITRE II – LES COMMISSIONS MUNICIPALES ET INSTANCES CONSULTATIVES

Article 7 – Commissions municipales

Fondements juridiques : article L.2121-22 du CGCT ; articles L.2122-18 à L.2122-20 du CGCT pour les délégations.
Le conseil municipal peut former des commissions chargées d'étudier les questions qui lui sont soumises.
Les commissions municipales constituent des instances d'étude, de préparation, de concertation, d'examen et de proposition.
Elles ne disposent d'aucun pouvoir décisionnel propre.
Elles ne peuvent se substituer au conseil municipal, au maire ou à toute autre autorité légalement compétente.
Leurs avis, observations et propositions constituent des actes préparatoires et ne préjugent pas de la décision de l'autorité compétente.
Le maire est président de droit des commissions municipales.
Lors de leur première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider lorsque le maire est absent ou empêché.
La composition des commissions respecte les règles légales relatives à la représentation proportionnelle permettant l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale.
La participation à une commission, sa vice-présidence ou la qualité de rapporteur ne constitue, par elle-même, ni une délégation de fonctions ni une délégation de signature.

Les commissions municipales de Templemars sont notamment :

Commission Action sociale, logement, finances et devoir de mémoire
Commission Commerces, emploi et modernisation de l'action municipale
Commission Vie scolaire, périscolaire, petite enfance, enfance et jeunesse, conseil municipal des enfants
Commission Travaux, espaces verts et sécurité
Commission Animation municipale et lecture publique
Commission Vie associative, culturelle, sportive et caritative

Commission Urgence climatique, écologique et sanitaire, condition animale
Commission Urbanisme, communication et démocratie locale
Commission Culture, Histoire et Patrimoine

Le conseil municipal peut créer, modifier ou supprimer des commissions dans les conditions prévues par la loi.
Des instances consultatives complémentaires peuvent également être instituées, notamment une instance « Animal en ville », conformément aux dispositions applicables.
Les agents municipaux peuvent apporter leur concours technique aux commissions dans le cadre de leurs fonctions.
Ils n'y disposent d'aucun pouvoir décisionnel.

7.1 – Fonctionnement, circuit d'examen et suivi des commissions municipales

Fondements juridiques : articles L.2121-22, L.2122-18, L.2122-19, L.2122-20 et L.2122-21 du CGCT.

Examen en commission
Les commissions examinent les dossiers relevant de leur champ d'intervention et formulent un avis, des observations ou des propositions.

Convocation et documents
Lorsque le maire est absent ou empêché, le vice-président peut convoquer la commission conformément à l'article L.2121-22 du CGCT.
L'ordre du jour et les documents utiles sont communiqués aux membres dans des conditions permettant leur examen.
Une feuille de présence est établie à chaque réunion et conservée administrativement.

Compte rendu de commission
Un compte rendu ou relevé des avis et propositions peut être établi.
Il constitue un document préparatoire retraçant les travaux de la commission.
Sa transmission, sa diffusion et son archivage sont effectués selon les modalités administratives arrêtées par la commune et dans le respect des règles de confidentialité applicables.

Présentation au bureau municipal
Les propositions issues des commissions peuvent être présentées au bureau municipal, entendu comme une instance interne de coordination politique.
Le bureau municipal peut examiner l'opportunité du projet, sa cohérence avec les orientations municipales, sa faisabilité politique, administrative, technique et financière et les conditions de sa poursuite.

Le bureau municipal ne constitue pas un organe délibérant de la commune et ne dispose, en cette seule qualité, d'aucune compétence décisionnelle ou de signature.
La notion de « validation » par le bureau municipal désigne uniquement un arbitrage ou accord politique interne permettant la poursuite de l'instruction du dossier.
Elle ne se substitue jamais à la décision de l'autorité juridiquement compétente.

Suite donnée aux projets
Après examen :
Lorsque le projet relève de la compétence du conseil municipal, il peut être proposé au maire pour inscription à l'ordre du jour du conseil municipal
Lorsqu'il relève d'une compétence propre du maire ou d'une attribution régulièrement déléguée au maire, il est transmis à l'autorité compétente dans le respect des textes et des délégations en vigueur
Lorsqu'il nécessite une instruction complémentaire, il est transmis aux services compétents.

Suivi politique et exécution administrative
Lorsqu'un adjoint dispose d'une délégation correspondant au domaine concerné, il assure le suivi politique du dossier dans les limites de son arrêté de délégation et sous la surveillance et la responsabilité du maire.
Les services municipaux assurent l'instruction et l'exécution administratives et techniques des décisions régulièrement prises.
Ils ne se substituent pas aux autorités élues pour les décisions politiques relevant de celles-ci.

Circuit indicatif
Commission municipale → examen et avis/proposition
Adjoint délégué et/ou maire → suivi et coordination politique
Bureau municipal, le cas échéant → examen et arbitrage politique interne

Autorité légalement compétente → décision
Soit :
Conseil municipal → délibération lorsque sa compétence est requise
Où :
Maire / autorité régulièrement habilitée → décision lorsque l'affaire relève de sa compétence
Puis :
Services municipaux → exécution administrative, juridique, financière et technique.
Aucune étape de ce circuit ne vaut transfert de compétence ou délégation de signature.

7.2 – Assiduité et modulation des indemnités de fonction
Fondements juridiques : articles L.2121-8, L.2123-20 et suivants et L.2123-24-2 du Code général des collectivités territoriales.
Conformément à l'article L.2123-24-2 du CGCT, le montant des indemnités de fonction allouées aux membres du conseil municipal peut être modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières du conseil municipal et aux réunions des commissions dont ils sont membres.
La participation effective est constatée par feuille d'émargement, procès-verbal ou tout autre document administratif objectif et vérifiable.
Lorsque deux absences consécutives non justifiées sont constatées, l'élu concerné en reçoit notification écrite. Il dispose d'un délai de huit jours francs à compter de cette notification pour présenter ses observations ou justificatifs.

Lorsque, à l'expiration de ce délai, les deux absences demeurent non justifiées, l'indemnité de fonction de l'élu concerné est réduite de 50 % pour le mois suivant. Toute nouvelle modulation suppose deux nouvelles absences consécutives non justifiées.
Sont notamment regardées comme justifiées les absences résultant d'une maladie, d'un accident, d'une obligation professionnelle, d'un motif familial impérieux, d'une mission ou représentation de la commune, d'une autre obligation liée à l'exercice du mandat ou d'un cas de force majeure.
La réduction ne peut, en toute hypothèse, excéder 50 % de l'indemnité pouvant être allouée à l'élu, conformément à l'article L.2123-24-2 du CGCT.
Le présent dispositif est appliqué selon des critères objectifs, transparents et identiques à l'ensemble des élus placés dans une situation comparable.
Les services municipaux assurent exclusivement la constatation et la traçabilité des présences, absences et justificatifs. Aucun agent municipal ne dispose d'un pouvoir autonome de décision, d'appréciation politique ou de sanction à l'égard d'un élu.
La modulation prévue au présent article constitue une mesure relative à l'assiduité. Elle ne constitue ni une sanction disciplinaire ni un retrait de délégation.

Article 8 – Commission d'appel d'offres

Fondements juridiques : Code de la commande publique ; articles L.1414-1, L.1414.2 et dispositions applicables des articles L.1411-5 et suivants du CGCT et Code de la commande publique.
La commission d'appel d'offres est constituée et fonctionne conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
Sa composition, l'élection de ses membres titulaires et suppléants et ses modalités de fonctionnement sont déterminées par les textes en vigueur.
Elle intervient dans les hypothèses prévues par la réglementation.
Le maire ou son représentant la préside dans les conditions prévues par la loi.
Les services municipaux assurent la préparation administrative, juridique, financière et technique des dossiers.
La participation d'un adjoint, d'un conseiller municipal ou d'un agent à la préparation d'un dossier ne confère aucun pouvoir de signature ou de décision qui ne résulterait pas d'un texte ou d'une délégation régulièrement établie.

TITRE III – LA TENUE DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL

Article 9 – Président de séance et direction des débats

Fondements juridiques : articles L.2121-14, L.2121-16 et L.2122-17 du CGCT.
Le maire préside le conseil municipal.
En cas d'absence ou d'empêchement, la présidence est assurée dans les conditions prévues par la loi.
Dans les hypothèses où la loi impose au conseil municipal d'élire un président de séance, notamment pour l'examen du compte financier unique dans les conditions prévues par les textes applicables, il est procédé conformément à ces dispositions.
Le président de séance ouvre et clôt la séance, constate le quorum, fait procéder à la désignation du ou des secrétaires, appelle les affaires inscrites à l'ordre du jour, dirige les débats, donne la parole, met les propositions aux voix, proclame les résultats, prononce les suspensions et assure la police de l'assemblée.

Il garantit la libre expression des conseillers municipaux dans le respect du pluralisme et du bon fonctionnement de l'assemblée.

Article 10 – Quorum

Fondement juridique : article L.2121-17 du CGCT.
Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente.
Seuls les conseillers physiquement présents sont pris en compte pour le calcul du quorum.
Les membres représentés par pouvoir ne sont pas comptabilisés pour déterminer le quorum.
Le quorum est apprécié lorsque le conseil est appelé à délibérer.
Lorsqu'un départ en cours de séance est susceptible de remettre en cause le quorum, celui-ci est vérifié avant la mise en discussion ou au vote de l'affaire concernée.
Si, après une première convocation régulièrement effectuée, le quorum n'est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle.
Lors de cette seconde réunion, il délibère valablement sans condition de quorum.

Article 11 – Pouvoirs

Fondement juridique : article L.2121-20 du CGCT.
Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un autre membre du conseil municipal un pouvoir écrit de voter en son nom.
Un même conseiller ne peut être porteur que d'un seul pouvoir.
Le pouvoir est révocable.
Il est établi et utilisé dans les conditions et limites prévues par l'article L.2121-20 du CGCT.
Le pouvoir est transmis au maire ou au secrétaire de séance dans des conditions permettant d'en vérifier l'existence, l'auteur et la portée.
Un conseiller quittant la séance peut donner pouvoir pour la suite de celle-ci.

Article 12 – Secrétariat de séance

Fondement juridique : article L.2121-15 du CGCT.
Au début de chaque séance, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire.
Le secrétaire participe aux opérations nécessaires au déroulement de la séance et à l'établissement du procès-verbal.
Il peut notamment contribuer à la vérification des pouvoirs, au suivi des opérations de vote, au dépouillement, à la vérification des résultats et à l'établissement du procès-verbal.
Le secrétaire ne dispose d'aucun pouvoir décisionnel propre.

Article 13 – Publicité, retransmission et enregistrement des séances

Fondements juridiques : article L.2121-18 du CGCT et dispositions applicables relatives aux données à caractère personnel et au droit à l'image.
Les séances du conseil municipal sont publiques, sauf décision régulière de huis clos.
Elles peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle dans les conditions prévues par la loi.
Les prises de vues, enregistrements et retransmissions ne doivent pas perturber le déroulement de la séance.

Le président conserve l'intégralité de ses pouvoirs de police.
Lorsqu'une retransmission est organisée par la commune, ses modalités techniques sont déterminées de manière à respecter la publicité des débats, la sécurité, la protection des personnes et les dispositions applicables aux données personnelles.

Article 14 – Présence et comportement du public
Fondements juridiques : articles L.2121-16 et L.2121-18 du CGCT.
Le public assiste aux séances dans la limite de la capacité d'accueil des locaux et des règles de sécurité.
Il ne participe pas aux délibérations.
La publicité des séances ne confère aucun droit d'intervention spontanée dans les débats.
Tout comportement troublant l'ordre ou empêchant le fonctionnement normal de l'assemblée peut donner lieu aux mesures de police prévues par la loi.

Article 15 – Huis clos
Fondement juridique : article L.2121-18 du CGCT.
À la demande du maire ou de trois membres du conseil municipal, le conseil municipal peut décider, sans débat, de se réunir à huis clos.
La décision est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés.
Le huis clos constitue une dérogation au principe de publicité des séances.
Il ne modifie pas les autres règles relatives à la validité, au vote et à la conservation des délibérations.

Article 16 – Intervention des fonctionnaires et agents territoriaux
Fondements juridiques : articles L.2121-14 à L.2121-16, L.2122-18, L.2122-19 et L.2122-21 du CGCT ; Code général de la fonction publique.
Le directeur général des services et, lorsque leur présence est utile, les agents territoriaux ou intervenants techniques compétents peuvent assister aux séances.
Ils interviennent à la demande ou avec l'autorisation du président de séance.
Ils peuvent apporter les précisions administratives, juridiques, financières ou techniques nécessaires à la compréhension des dossiers.
Ils ne participent ni aux délibérations en qualité de membres du conseil ni aux votes.
La présence ou l'intervention d'un agent ne lui confère aucun pouvoir décisionnel sur l'assemblée.
La préparation ou l'instruction d'un dossier par un agent ne vaut ni validation politique ni délégation de compétence ou de signature.

Article 17 – Police des réunions
Fondement juridique : article L.2121-16 du CGCT.
Le maire assure la police de l'assemblée.
Lorsque le conseil est légalement présidé par une autre personne, les pouvoirs nécessaires au bon déroulement de la séance sont exercés conformément aux dispositions applicables.
Le président veille au maintien de l'ordre et à la sérénité des débats.
Il peut faire expulser de l'auditoire toute personne troublant l'ordre.
En cas de crime ou de délit commis pendant la séance, il est procédé conformément aux dispositions légales applicables.
Les moyens électroniques doivent être utilisés de manière à ne pas perturber les débats.

Aucune mesure de police ne peut être utilisée afin de faire obstacle à l'exercice régulier du droit d'expression d'un conseiller municipal.

TITRE IV – DÉBATS, DÉLIBÉRATIONS ET VOTES

Article 18 – Déroulement des affaires

Fondements juridiques : articles L.2121-13, L.2121-20, L.2121-21 et L.2122-18 du CGCT.
Le président appelle successivement les affaires inscrites à l'ordre du jour.
Un rapporteur peut être désigné.
Le rapporteur peut être le maire, un adjoint ou un conseiller municipal.
Lorsqu'un dossier relève du domaine de délégation d'un adjoint, celui-ci peut en assurer la présentation sous l'autorité du maire et dans les limites de son arrêté.
Les services municipaux peuvent apporter les explications techniques, administratives, juridiques ou financières nécessaires à la compréhension du dossier.
Cette participation ne modifie pas la répartition légale des compétences.

Article 19 – Débats ordinaires

Fondements juridiques : articles L.2121-13 et L.2121-16 du CGCT.
Le président donne la parole aux conseillers qui la demandent.
Il veille à l'expression pluraliste des différentes sensibilités représentées au conseil municipal.
Les interventions portent sur l'affaire examinée.
Le président peut rappeler un intervenant à la question lorsqu'il s'en éloigne manifestement.
Il peut organiser les prises de parole et inviter les intervenants à conclure afin de garantir le fonctionnement normal de l'assemblée, sans porter une atteinte disproportionnée au droit d'expression des conseillers municipaux.

Article 20 – Débat sur les orientations budgétaires

Fondements juridiques : article L.2312-1 du CGCT et dispositions réglementaires prises pour son application, notamment l'article D.2312-3 lorsqu'il est applicable.
Lorsque la commune relève des dispositions imposant l'organisation d'un débat sur les orientations budgétaires, le maire présente au conseil municipal le rapport prévu par la législation applicable.
Pour la strate démographique à laquelle appartient Templemars, le rapport comporte les informations légalement requises.
Le rapport porte notamment, dans les limites fixées par les textes applicables, sur :
Les orientations budgétaires envisagées
L'évolution prévisionnelle des dépenses et recettes
Les engagements pluriannuels
Les principaux investissements
La situation financière de la commune
Et les informations relatives à la dette lorsqu'elles sont légalement requises.
Le débat intervient dans le délai légal précédant l'examen du budget.
Le rapport est transmis dans des conditions permettant aux conseillers de préparer utilement le débat.
Le débat ne constitue pas un vote sur le budget.
Il donne lieu à une délibération prenant acte de sa tenue lorsque la loi le prévoit.

TITRE V – ORGANISATION DES SÉANCES, VOTES, PROCÈS-VERBAUX ET ACTES

Article 21 – Suspension de séance

Fondements juridiques : articles L.2121-13, L.2121-16 et L.2121-17 du CGCT.
Le président peut suspendre la séance lorsqu'il l'estime nécessaire au bon déroulement des débats.
Un conseiller municipal peut également demander une suspension.
Le président apprécie la demande et en détermine la durée.
Une suspension peut notamment permettre une concertation entre élus, l'examen d'un amendement, la vérification d'un élément administratif ou juridique et l'obtention d'une information technique ou financière.
La suspension ne permet pas de déroger aux règles de quorum, d'ordre du jour, d'information ou de vote.

Article 22 – Amendements

Fondements juridiques : articles L.2121-10 à L.2121-13, L.2121-16 et L.2121-29 du CGCT.
Les conseillers municipaux peuvent présenter des amendements aux affaires régulièrement soumises au conseil.
L'amendement doit avoir un lien direct avec l'affaire inscrite à l'ordre du jour.
Lorsqu'il nécessite une rédaction précise ou modifie substantiellement le projet, il est présenté par écrit.
Lorsque son examen nécessite une instruction administrative, juridique, financière ou technique complémentaire, le président peut proposer une suspension ou, lorsque les règles de convocation et d'information l'exigent, un renvoi.
Un amendement ne peut avoir pour objet ou pour effet de contourner les règles de compétence, les règles budgétaires, les règles de convocation, le droit à l'information, les règles de publicité ou une disposition législative ou réglementaire impérative.

Article 23 – Votes

Fondements juridiques : articles L.2121-20 et L.2121-21 du CGCT ; dispositions légales relatives aux conflits d'intérêts et à la prise illégale d'intérêts.
Les délibérations sont adoptées suivant les règles de majorité prévues par le CGCT et, le cas échéant, les dispositions spéciales applicables.
Le vote à main levée constitue le mode ordinaire de vote sous réserve des cas dans lesquels un autre mode est légalement imposé ou valablement demandé.
Le scrutin secret est organisé dans les conditions prévues par l'article L.2121-21 du CGCT.
Les élections et désignations obéissent aux règles particulières prévues par les textes.
Tout conseiller municipal veille au respect des dispositions relatives à la prévention des conflits d'intérêts.
Lorsqu'un élu est légalement tenu de ne pas participer à une affaire, les dispositions correspondantes sont appliquées.
Le président proclame le résultat du vote.
En cas de partage égal des voix, il est fait application des règles prévues par le CGCT.

Article 24 – Désignation des délégués
Fondements juridiques : article L.2121-29 du CGCT et dispositions particulières applicables à chaque organisme.
Le conseil municipal désigne ses représentants auprès des organismes extérieurs dans les conditions prévues par la législation, la réglementation, les statuts ou conventions applicables.
Un mandat de représentation auprès d'un organisme extérieur est distinct d'une délégation de fonctions consentie par le maire.
Il ne constitue pas, à lui seul, un pouvoir de signature au nom de la commune.

Article 25 – Procès-verbal de la séance
Fondement juridique : article L.2121-15 du CGCT.
Le procès-verbal de chaque séance est rédigé sous la responsabilité du ou des secrétaires de séance conformément aux dispositions légales.
Il mentionne les éléments prescrits par l'article L.2121-15 du CGCT, notamment :
La date et l'heure de la séance
Le nom du président
Les membres présents ou représentés
Le ou les secrétaires
Le quorum
L'ordre du jour
Les délibérations adoptées
Les rapports au vu desquels elles ont été adoptées
Les demandes de scrutin particulier
Les résultats des scrutins
Le nom des votants et le sens de leur vote lorsque la loi l'exige
La teneur des discussions dans les conditions prévues par le CGCT.

Les conseillers peuvent formuler leurs observations sur le projet de procès-verbal.
Le procès-verbal est arrêté au commencement de la séance suivante dans les conditions prévues par l'article L.2121-15 du CGCT.
Après son arrêt, il est signé et publié selon les modalités et dans les délais prévus par la loi.
L'original est conservé dans des conditions propres à assurer son intégrité et sa pérennité.

Article 26 – Liste des délibérations
Fondement juridique : article L.2121-25 du CGCT.
Après chaque séance est établie la liste des délibérations examinées par le conseil municipal.
Elle mentionne notamment l'objet des délibérations et le sens de la décision.
Elle est affichée à la mairie et publiée sur le site internet de la commune dans le délai légal.
La liste des délibérations est distincte du procès-verbal.

Article 27 – Registre et conservation des actes
Fondements juridiques : articles L.2121-23, L.2121-24, L.2131-1 et suivants du CGCT ; Code du patrimoine.

Les délibérations et autres actes soumis à obligation d'inscription ou de conservation sont enregistrés dans les conditions prévues par les textes.
La commune veille à garantir l'authenticité, l'intégrité, la lisibilité, la chronologie, la traçabilité et la pérennité des actes et registres.
Les documents électroniques sont conservés conformément aux dispositions applicables aux actes dématérialisés et aux archives publiques.

TITRE VI – DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE DU MANDAT ET AUX RESPONSABILITÉS DES ÉLUS

Article 28 – Expression des élus dans les publications municipales – Liberté d'expression, responsabilité des auteurs et respect de la législation

Fondements juridiques **:** article L.2121-27-1 du Code général des collectivités territoriales ; article L.2123-35 du même code lorsque ses conditions d'application sont réunies, loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, notamment ses articles 6, 13, 29 à 33, 35 et 42, principes constitutionnels et conventionnels relatifs à la liberté d'expression, au pluralisme et à la protection des droits d'autrui.

28.1 – Droit d'expression

Conformément à l'article L.2121-27-1 du Code général des collectivités territoriales, lorsqu'une publication de la commune diffuse des informations générales sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l'expression des conseillers municipaux bénéficiant de ce droit dans les conditions prévues par la loi.
Les modalités matérielles de publication sont organisées de manière à garantir l'effectivité du droit d'expression, le pluralisme et l'égalité de traitement des élus concernés.
Les contributions sont publiées sous la responsabilité de leurs auteurs, sans préjudice des responsabilités légalement attachées au directeur de la publication.

28.2 – Principe de non-ingérence dans le contenu des contributions

Ni le maire, ni le conseil municipal, ni les services municipaux ne peuvent, en principe, contrôler, modifier ou apprécier l'opportunité du contenu politique des contributions destinées à l'espace d'expression prévu à l'article L.2121-27-1 du CGCT.
Aucune contribution ne peut être refusée, modifiée ou différée en raison de la seule circonstance qu'elle critique la majorité municipale, le maire, un élu, une décision, une orientation ou l'action de la commune.
Les auteurs demeurent libres de leurs opinions, appréciations et critiques politiques dans les limites fixées par la loi.

28.3 – Responsabilité des auteurs

Les auteurs demeurent responsables des propos, affirmations, imputations et allégations contenus dans leurs contributions dans les conditions prévues par la législation applicable.
La publication dans un support municipal ne soustrait pas son auteur aux dispositions législatives relatives notamment à la diffamation, à l'injure, aux atteintes aux droits des personnes, à la protection des données à caractère personnel et, plus généralement, aux infractions prévues par la loi.

Aucune disposition du présent règlement n'instaure toutefois une obligation générale pour les auteurs de soumettre préalablement leurs opinions ou affirmations à la vérification ou à l'autorisation de la commune.

28.4 – Exception tenant au caractère manifestement illicite d'une contribution
Par exception au principe de libre expression, lorsqu'il ressort manifestement et à l'évidence du contenu même d'une contribution que sa publication serait susceptible de constituer une infraction de presse et d'engager la responsabilité pénale du directeur de la publication, celui-ci apprécie les mesures juridiquement nécessaires au regard de la législation applicable.
Cette appréciation est strictement limitée au caractère manifestement illicite de la contribution.
Elle ne peut constituer un contrôle de l'opportunité, de la pertinence ou du bien-fondé politique des opinions exprimées.
En cas de difficulté juridique sérieuse, le directeur de la publication peut solliciter un avis juridique avant de prendre sa décision.
Toute mesure affectant la publication doit être nécessaire, proportionnée et exclusivement fondée sur un motif juridique.

28.5 – Diffamation et injure
Conformément à l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les imputations de faits portant atteinte à l'honneur ou à la considération ainsi que les expressions susceptibles de constituer une injure relèvent des qualifications et conditions prévues par cette loi.
L'appréciation définitive du caractère diffamatoire, injurieux ou autrement illicite d'un propos relève des juridictions compétentes.
Le règlement intérieur ne peut instituer une qualification autonome de la diffamation ou de l'injure différente de celle résultant de la législation applicable.

28.6 – Information de l'élu mis en cause
Lorsqu'une contribution met directement en cause le maire ou un autre membre du conseil municipal à raison de l'exercice de ses fonctions, l'élu concerné peut être informé de cette mise en cause lorsque les circonstances le permettent.
Il peut transmettre les observations ou documents qu'il estime utiles à la défense de ses droits ou à la préparation d'une éventuelle réponse.
Cette information ne constitue ni une autorisation préalable de publication, ni un droit de veto, ni un pouvoir de modification de la contribution et ne conditionne pas l'exercice du droit d'expression garanti par l'article L.2121-27-1 du CGCT.

28.7 – Protection des élus et voies de droit
Le maire et les autres membres du conseil municipal bénéficient, lorsque les conditions légales sont réunies, des dispositifs de protection prévus notamment par l'article L.2123-35 du Code général des collectivités territoriales.
Tout élu estimant qu'une publication porte illicitement atteinte à ses droits conserve la faculté d'exercer les voies de droit prévues par la législation applicable.

La publication d'une contribution ne fait pas obstacle à l'exercice, lorsque leurs conditions légales sont réunies, d'un droit de réponse, d'une demande de rectification ou de toute action administrative, civile ou pénale légalement ouverte.

Le présent article ne crée aucune compétence nouvelle permettant à la commune ou à un élu d'engager une procédure qui ne résulterait pas de la loi.

28.8 – Responsabilité du directeur de la publication
Le directeur de la publication exerce les responsabilités qui lui sont attribuées par la législation applicable, notamment par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
L'existence de ces responsabilités ne lui confère aucun pouvoir général de contrôle politique des contributions bénéficiant de la protection de l'article L.2121-27-1 du CGCT.
Toute intervention affectant une contribution doit respecter le droit d'expression des élus et les limites résultant de la jurisprudence administrative applicable.

28.9 – Traçabilité en cas d'incident juridique
Lorsqu'une contribution donne lieu à une difficulté juridique ayant conduit à une décision affectant sa publication, les éléments nécessaires à la compréhension de cette décision sont conservés afin d'en assurer la traçabilité administrative.
Cette conservation est effectuée dans le respect des dispositions applicables aux archives publiques, aux données à caractère personnel et aux informations légalement protégées.
La traçabilité ne constitue ni une procédure d'autorisation préalable ni un contrôle politique des contributions.

28.10 – Absence d'approbation par la commune
La publication matérielle d'une contribution dans l'espace réservé aux élus ne vaut ni approbation, ni validation, ni reconnaissance par la commune de l'exactitude des opinions, affirmations, imputations ou allégations exprimées par leurs auteurs.
L'absence de réaction de la commune ou d'un élu ne vaut pas davantage reconnaissance de leur exactitude.

28.11 – Clause générale de sauvegarde
Le présent article est interprété conformément à l'article L.2121-27-1 du Code général des collectivités territoriales, à la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et aux principes constitutionnels et conventionnels relatifs à la liberté d'expression et au pluralisme.
Aucune de ses dispositions ne peut avoir pour objet ou pour effet d'instaurer un contrôle politique préalable des contributions, de subordonner leur publication à l'accord de la majorité municipale ou de restreindre de manière disproportionnée le droit d'expression reconnu aux conseillers municipaux.
Toute restriction ne peut intervenir que dans les conditions prévues par la loi et la jurisprudence applicable.

Article 29 – Groupes d'élus
Fondements juridiques : article L.2121-27-1du CGCT et principes régissant le fonctionnement interne du conseil municipal.
Les conseillers municipaux peuvent déclarer leur appartenance à un groupe d'élus.
La constitution d'un groupe est portée par écrit à la connaissance du maire.
La déclaration précise sa dénomination et, le cas échéant, son représentant.
Toute modification est communiquée au maire.
L'appartenance à un groupe ne modifie aucune compétence individuelle ou délégation légalement attribuée à un élu.

Article 30 – Mise à disposition d'un local administratif

Fondement juridique : article L.2121-27 du CGCT.
Les conseillers municipaux n'appartenant pas à la majorité municipale bénéficient, dans les conditions et selon les seuils prévus par l'article L.2121-27 du CGCT, des moyens matériels reconnus par la loi.
Lorsqu'un local administratif commun doit ou peut être mis à disposition, son utilisation est organisée équitablement.
Le local est exclusivement destiné à l'exercice du mandat municipal.
Les modalités pratiques d'utilisation tiennent compte des moyens matériels disponibles et ne peuvent porter atteinte aux droits légalement reconnus aux élus.

Article 31 – Moyens matériels, délégations des adjoints et rôle des services municipaux

31.1 – Adresse électronique

Une adresse électronique professionnelle peut être mise à disposition de chaque conseiller municipal.
Elle est destinée aux communications liées à l'exercice du mandat.
Les élus veillent à préserver la confidentialité de leurs identifiants et des informations auxquelles ils ont accès.

31.2 – Boîte aux lettres

Une boîte aux lettres peut être mise à disposition des élus pour la transmission des documents relatifs à leur mandat.
Elle constitue un moyen complémentaire de communication.

31.3 – Matériel informatique

La commune peut mettre à disposition des élus les équipements informatiques nécessaires à l'exercice du mandat.
Ces équipements demeurent affectés à cet usage.
Ils sont utilisés conformément aux règles relatives à la sécurité des systèmes d'information, à la confidentialité et à la protection des données.

31.4 – Organisation des délégations de fonctions aux adjoints

Fondements juridiques : articles L.2122-18 et L.2122-20 du CGCT, article L.212-6 du code du patrimoine.
Le maire est chargé de l'administration de la commune dans les conditions prévues par la loi. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs adjoints et, dans les conditions prévues par la loi, à des membres du conseil municipal.
Les délégations de fonctions sont établies par arrêté, sont personnelles, déterminent leur champ matériel, s'exercent sous la surveillance et la responsabilité du maire, subsistent tant qu'elles n'ont pas été rapportées dans les conditions prévues à l'article L.2122-20 du CGCT.
L'arrêté de délégation constitue le fondement juridique des fonctions déléguées.
Le présent règlement ne peut en étendre ou en réduire la portée.
Dans le cadre de sa délégation, l'adjoint dispose d'un accès aux dossier, documents et archives communales nécessaires à l'exercice et au suivi des dossiers relevant de son

domaine de délégation et destinataire des informations nécessaires à leurs exercice, dans le respect des dispositions légales et règlementaires applicables.
Dans son domaine de délégation, l'adjoint assure notamment le suivi politique des dossiers, la préparation des orientations relevant de ses fonctions, la coordination politique avec les commissions, la présentation et le suivi des projets et l'information du maire.
La délégation de fonctions ne confère pas, par elle-même, une autorité hiérarchique générale de l'adjoint sur les agents territoriaux.

31.5 – Délégations de signature aux agents et rôle des services municipaux

Fondements juridiques : articles L.2122-19, L.2122-20 et L.2122-21 du CGCT ; Code général de la fonction publique.
Le maire peut donner, par arrêté et sous sa surveillance et sa responsabilité, les délégations de signature autorisées par l'article L.2122-19 du CGCT.
Les délégations de signature subsistent dans les conditions prévues par l'article L.2122-20 du CGCT tant qu'elles n'ont pas été rapportées.
Les services municipaux assurent l'instruction administrative, l'analyse juridique, l'instruction financière, l'expertise technique, la préparation matérielle des actes et l'exécution des décisions régulièrement prises.
Ils peuvent préparer notamment les projets de courriers, actes administratifs, contrats, conventions, marchés, commandes, devis, décisions, arrêtés, délibérations.
La préparation d'un document ne confère aucun pouvoir de signature.
Un agent ne peut signer au nom de l'autorité municipale que lorsqu'un texte ou une délégation régulièrement établie lui en donne compétence.

Article 32 – Absence ou empêchement du maire : suppléance, délégations et répartition des compétences

32.1 – Suppléance du maire

Fondement juridique : article L.2122-17 du CGCT.
En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint dans l'ordre des nominations.
À défaut d'adjoint, il est remplacé conformément aux dispositions de l'article L.2122-17 du CGCT.
La suppléance constitue un mécanisme légal de remplacement temporaire.
Elle résulte directement de la loi.

32.2 – Distinction entre suppléance et délégation de fonctions

Fondements juridiques : articles L.2122-17, L.2122-18 et L.2122-20 du CGCT.
La suppléance du maire prévue à l'article L.2122-17 est juridiquement distincte des délégations de fonctions consenties en application de l'article L.2122-18.
L'adjoint suppléant exerce les fonctions de maire dans les limites résultant de la loi.
La suppléance n'a pas, par elle-même, pour effet de rapporter une délégation existante, de modifier un arrêté de délégation, de transférer personnellement au suppléant l'arrêté de délégation d'un autre adjoint.
Les délégations régulièrement données aux adjoints subsistent tant qu'elles n'ont pas été rapportées, conformément à l'article L.2122-20 du CGCT.

32.3 – Intervention dans un domaine faisant l'objet d'une délégation à un autre adjoint

Lorsqu'un dossier relève du champ d'une délégation régulièrement consentie à un adjoint, cette délégation demeure en vigueur tant qu'elle n'a pas été régulièrement rapportée ou modifiée.
Le maire suppléant n'acquiert pas, par le seul effet de la suppléance, la qualité de titulaire de l'arrêté personnel de délégation consenti à un autre adjoint.
Toutefois, cette règle ne peut avoir pour effet de restreindre la plénitude des fonctions que l'article L.2122-17 attribue légalement au maire suppléant.
Lorsqu'il intervient en qualité de maire suppléant dans une matière faisant par ailleurs l'objet d'une délégation à un autre adjoint, son intervention trouve son fondement dans la suppléance légale et non dans le transfert de l'arrêté de délégation de cet adjoint.
Dans la mesure compatible, les nécessités de continuité du service, l'adjoint titulaire de la délégation est informé des actes intervenant dans son domaine, préalablement dans les meilleurs délais après leur intervention, afin d'assurer la continuité et la traçabilité du suivi politique.
Cette information ne constitue ni une autorisation préalable ni un droit de veto.

32.4 – Pouvoirs du maire suppléant

Fondement juridique : article L.2122-17 du CGCT.
Le maire suppléant exerce les pouvoirs que la loi attache à la fonction de maire.
Le présent règlement ne peut avoir pour objet ni pour effet d'en réduire l'étendue.
Toutefois, l'exercice des attributions que le conseil municipal a spécialement déléguées au maire en application de l'article L.2122-22 obéit aux règles particulières de l'article L.2122-23 et de la délibération de délégation adoptée par le conseil municipal.

32.5 – Délégations de signature

Fondements juridiques : articles L.2122-19 et L.2122-20 du CGCT.
La suppléance ne doit pas être confondue avec une délégation de signature.
Toute personne signant par délégation doit disposer d'un fondement juridique régulier et en vigueur.
L'instruction d'un dossier, son contrôle administratif, le visa interne, sa préparation ou son suivi politique ne valent pas délégation de signature.
Lorsqu'un acte est signé par délégation, la qualité du signataire et le fondement de sa délégation sont mentionnés dans les conditions prévues par les textes.

32.6 – Attributions déléguées au maire par le conseil municipal

Fondements juridiques : articles L.2122-22 et L.2122-23 du CGCT ; délibération du conseil municipal portant délégation d'attributions au maire.
Les attributions déléguées au maire par le conseil municipal constituent une catégorie juridiquement distincte des délégations de fonctions que le maire peut accorder aux adjoints.
Elles sont exclusivement déterminées par la délibération adoptée sur le fondement de l'article L.2122-22 du CGCT.
Pour le mandat en cours, la délibération du conseil municipal prévoit notamment des délégations dans les matières qu'elle énumère et selon les limites financières, matérielles ou procédurales qu'elle fixe.
Le présent règlement n'a ni pour objet ni pour effet de modifier ces limites.

<u>Empêchement du maire</u>
La délibération de délégation adoptée par le conseil municipal prévoit expressément :
« En cas d'empêchement du Maire, les décisions relatives à ces différents points sont prises par le Conseil municipal. »
Cette clause constitue une modalité particulière d'exercice des délégations au sens de l'article L.2122-23 du CGCT.

En conséquence, lorsque le maire est juridiquement empêché d'exercer les attributions que le conseil municipal lui a déléguées au titre de cette délibération, les décisions correspondantes relèvent du conseil municipal, sous réserve de toute modification ultérieure régulièrement adoptée de la délibération de délégation.
La suppléance résultant de l'article L.2122-17 ne peut donc être interprétée comme transférant automatiquement au maire suppléant les attributions pour lesquelles la délibération L.2122-22 a expressément prévu le retour au conseil municipal en cas d'empêchement du maire.
Cette disposition concerne exclusivement les attributions déléguées par le conseil municipal au maire et ne remet pas en cause la plénitude des autres fonctions que le maire suppléant tient directement de l'article L.2122-17.

32.7 – Signature des décisions prises sur délégation du conseil municipal
Fondement juridique : article L.2122-23 du CGCT et délibération portant délégation.
Les décisions prises au titre des délégations consenties par le conseil municipal au maire sont signées dans les conditions prévues par l'article L.2122-23 du CGCT et par la délibération de délégation.
Lorsque la délibération prévoit des modalités plus restrictives concernant le signataire ou l'empêchement du maire, celles-ci sont appliquées dans la mesure où elles sont légalement admissibles.
Aucune délégation ne peut être déduite du seul fonctionnement interne des services, de la détention matérielle d'un dossier ou de la qualité d'adjoint.

32.8 – Compte rendu au conseil municipal
Fondement juridique : article L.2122-23 du CGCT**.**
Le maire rend compte au conseil municipal des décisions prises dans le cadre des délégations qui lui ont été consenties en application de l'article L.2122-22, dans les conditions et selon la périodicité prévue par la loi.
Ce compte rendu permet notamment, dans la mesure adaptée à la nature de l'acte, d'identifier la date de la décision, son objet, son fondement, son montant lorsqu'il y a lieu et la matière de délégation concernée.
L'information est retracée dans des conditions permettant sa conservation administrative.

32.9 – Principe de non-confusion des compétences
Sont juridiquement distingués :
Les pouvoirs propres du conseil municipal
Les pouvoirs propres du maire
Les fonctions exercées par le maire en qualité d'exécutif communal
Les attributions déléguées par le conseil municipal au maire sur le fondement de l'article L.2122-22

Les délégations de fonctions consenties par le maire aux adjoints ou conseillers municipaux en application de l'article L.2122-18
Les délégations de signature consenties dans les conditions de l'article L.2122-19
La suppléance légale du maire prévue par l'article L.2122-17
Les missions administratives des services municipaux.
Aucune de ces catégories ne peut être assimilée à une autre sans fondement juridique.

32.10 – Continuité du service public, hiérarchie des normes et absence de transfert implicite

Pendant toute période d'absence ou d'empêchement du maire ou d'un autre élu, les services municipaux assurent la continuité administrative.
Les dossiers sont soumis à l'autorité juridiquement compétente en fonction de leur nature, des dispositions législatives applicables, de la délibération L.2122-22 en vigueur et des arrêtés de délégation en vigueur.
L'absence ou l'indisponibilité d'un élu ne constitue pas, par elle-même, le transfert d'une délégation personnelle.
La transmission matérielle d'un dossier, la participation à une réunion, le visa administratif ou l'organisation interne des services ne constituent jamais, à eux seuls, un transfert de compétence ou de signature.
Le présent article est interprété conformément notamment aux articles L.2122-17 à L.2122-23 du CGCT.

Article 33 – Circuit de préparation, de contrôle, de décision et de signature

Fondements juridiques : articles L.2121-29, L.2122-18, L.2122-19, L.2122-21, L.2122-22 et L.2122-23 du CGCT.

33.1 – Circuit administratif

Lorsque la nature d'un dossier le permet, son traitement distingue les étapes suivantes :

1. Instruction
Le service compétent prépare et instruit administrativement, juridiquement, financièrement et techniquement le dossier.

2. Contrôle
Les vérifications nécessaires sont réalisées par les agents ou services compétents.

3. Suivi politique
Lorsque le dossier relève d'une délégation de fonctions, l'adjoint ou conseiller municipal délégué assure son suivi politique dans les limites de son arrêté.

4. Arbitrage ou orientation politique
Lorsque cela est nécessaire, le maire et, le cas échéant, les instances internes de coordination procèdent aux arbitrages politiques préparatoires.
Ces arbitrages ne se substituent jamais à une décision devant être prise par le conseil municipal ou une autre autorité légalement compétente.

5. Décision ou validation juridique
La décision est prise par l'autorité disposant légalement de la compétence.

6. Signature
L'acte est signé :
Par l'autorité compétente ou par une personne régulièrement habilitée à le signer.
Aucune des étapes antérieures ne confère automatiquement le pouvoir de signer.

33.2 – Traçabilité
Fondements juridiques : articles L.2122-18 et L.2122-29 du CGCT, articlesL.212-6 du code du patrimoine.
Lorsque la nature et l'importance de l'acte le justifient, la commune veille à permettre l'identification du service instructeur, de l'auteur de la préparation administrative, des contrôles réalisés, de l'élu chargé du suivi politique, de l'autorité ayant pris la décision, du signataire, de la date de signature, de la date de transmission au contrôle de légalité lorsqu'elle est requise et la date de publication ou de notification.
Pour les dossiers relevant d'une délégation de fonctions, la traçabilité permet, lorsque cela est pertinent, d'identifier l'élu délégué ayant assuré le pilotage ou le suivi politique du projet, indépendamment de l'autorité compétente pour décider ou signer
Cette traçabilité permet d'identifier les différentes interventions administratives, politiques et décisionnelles dans le traitement du dossier, sans modifier la répartition légale des compétences, délégations et responsabilités.

33.3 – Respect des compétences
Les services municipaux n'exercent aucun pouvoir politique propre du seul fait de leur rôle d'instruction.
Les adjoints ne disposent pas d'une autorité hiérarchique générale sur les agents du seul fait de leur délégation politique.
Les compétences et pouvoirs de signature résultent exclusivement des textes et actes juridiques régulièrement établis.

TITRE VII – TRANSPARENCE FINANCIÈRE ET SUIVI BUDGÉTAIRE

Article 34 – Information financière périodique
Fondements juridiques : articles L.1612-1 et suivants, L.2121-13, L.2312-1 et dispositions budgétaires et comptables applicables du CGCT.
Afin de favoriser une information régulière des conseillers municipaux, un état financier synthétique peut être présenté périodiquement et, dans la mesure du possible, chaque trimestre.
Ce dispositif constitue une mesure interne de transparence.
Il ne se substitue pas au budget, aux décisions modificatives, au débat sur les orientations budgétaires lorsqu'il est obligatoire, au compte financier unique, aux annexes budgétaires et aux obligations légales de publicité et d'information financière.
L'état peut notamment comporter l'exécution des dépenses de fonctionnement, les dépenses d'investissement, les recettes, les crédits disponibles, les engagements, la trésorerie, la dette, les subventions, l'état des principales opérations d'investissement, les mouvements de crédits et les écarts significatifs entre prévisions et exécution.
Les données provisoires sont clairement identifiées comme telles.

34.1 – Mouvements de crédits
Lorsque le cadre budgétaire et comptable applicable permet au conseil municipal de déléguer au maire la possibilité d'effectuer certains mouvements de crédits, cette faculté ne peut être exercée que si une délibération ou la décision budgétaire correspondante l'a régulièrement autorisée et dans les limites qu'elle a fixées.
Les mouvements effectués sont portés à la connaissance du conseil municipal conformément aux dispositions légales applicables.
Le présent règlement ne crée aucune délégation budgétaire au maire.

34.2 – Budget et décisions modificatives
Le budget et les décisions modificatives sont adoptés par le conseil municipal dans les conditions prévues par la législation budgétaire et comptable.
Le dispositif d'information financière ne permet pas de modifier les crédits budgétaires hors des procédures prévues par les textes.

34.3 – État de situation financière
Un état synthétique peut notamment présenter :
Les recettes encaissées
Les dépenses mandatées
Les crédits disponibles
Les engagements
La trésorerie
La dette
Les garanties d'emprunt
Les engagements contractuels
Les subventions
Les opérations d'investissement.

34.4 – Articulation avec les procédures obligatoires
L'information périodique complète les procédures légalement obligatoires mais ne s'y substitue pas.

34.5 – Transparence financière
La commune poursuit un objectif de sincérité, de lisibilité et de traçabilité de l'information financière.
Les documents distinguent, autant que possible les prévisions, les crédits ouverts, les engagements, les mandats, les recettes constatées et les recettes effectivement encaissées.
Ces informations ne modifient aucune compétence du conseil municipal, du maire, des adjoints, des services municipaux ou du comptable public.

Article 35 – Traçabilité, signature et datation des actes
Fondements juridiques : articles L.2121-23 et suivants, L.2122-18 à L.2122-23 et L.2131-1 et suivants du CGCT ; Code du patrimoine.
Tout acte doit identifier son signataire et sa qualité.
Lorsqu'il est signé par délégation, le fondement permettant la signature est mentionné conformément aux dispositions applicables.
La préparation d'un acte ne vaut pas habilitation à le signer.
La signature appartient à l'autorité juridiquement compétente ou à une personne régulièrement habilitée.

Les actes sont datés.

35.1 – Identification du circuit administratif

Lorsque cela est pertinent, le circuit peut identifier le service instructeur, la personne ayant préparé le document, les contrôles effectués, le suivi politique, l'autorité ayant pris la décision, le signataire et les mesures de publicité ou de notification.
Ces mentions ne constituent aucune délégation.

35.2 – Conservation et chronologie

Les actes sont conservés dans des conditions garantissant leur authenticité, leur intégrité, leur lisibilité, leur date, leur chronologie et leur traçabilité.
Les obligations relatives aux archives publiques sont respectées.

TITRE VIII – GESTION DES EMPLOIS, DROITS ET GARANTIES

Article 36 – Gestion des emplois, recrutement et consultation des élus

Fondements juridiques : article L.2121-29 et articles L.2122-18 et L.2122-21 du CGCT, dispositions applicables du Code général de la fonction publique relatives à la création des emplois, à l'égal accès aux emplois publics, au recrutement, à la nomination et à la gestion des agents territoriaux.
La création, la modification et la suppression des emplois relèvent du conseil municipal dans les conditions prévues par la loi.
Le maire, en qualité d'autorité territoriale, exerce les compétences qui lui sont attribuées par la législation en matière de recrutement, de nomination et de gestion des agents.
Toute procédure de recrutement respecte notamment :
Le principe d'égal accès aux emplois publics
Le principe de non-discrimination
Les obligations de publicité applicables
Les règles statutaires
Les procédures particulières correspondant à la nature de l'emploi.
Afin d'éclairer l'autorité territoriale, le maire peut organiser une procédure collégiale ou constituer un jury ou comité consultatif de recrutement associant des élus, notamment des adjoints dont les fonctions sont concernées par le poste à pourvoir.
Lorsque le maire décide d'associer l'ensemble des adjoints à cette consultation, ceux-ci peuvent examiner les candidatures et formuler collectivement un avis.

Cette consultation :
Demeure préparatoire et consultative
Ne constitue pas un pouvoir de nomination
Ne peut porter atteinte aux prérogatives légales du maire en qualité d'autorité territoriale
Ne peut déroger aux dispositions du Code général de la fonction publique.

Le directeur général des services et les services municipaux apportent l'expertise administrative, statutaire et technique si nécessaire à la régularité de la procédure.
Ils peuvent participer à l'analyse professionnelle des candidatures dans le cadre des compétences administratives qui leur sont confiées.

La décision finale de recrutement ou de nomination appartient à l'autorité juridiquement compétente.

Article 37 – Droit à la formation des élus
Fondements juridiques : articles L.2123-12 et suivants du CGCT.
Les conseillers municipaux bénéficient du droit à la formation dans les conditions prévues par le CGCT.
Le conseil municipal délibère sur l'exercice de ce droit et les crédits qui lui sont consacrés conformément aux dispositions légales applicables.
Les documents récapitulatifs prescrits par la réglementation sont établis et communiqués dans les conditions prévues par la loi.

Article 38 – Protection fonctionnelle
Fondements juridiques : articles L.2123-34 et L.2123-35 du CGCT et autres dispositions applicables.
Le maire et les élus concernés bénéficient des mécanismes de protection prévus par le CGCT lorsque les conditions légales sont réunies.
Les demandes sont instruites conformément aux règles applicables et à la répartition des compétences entre le conseil municipal et l'exécutif.

Article 39 – Insignes des élus
Les insignes attachés aux fonctions municipales sont utilisés conformément aux dispositions réglementaires et aux usages républicains.
Ils sont liés à la qualité et aux fonctions de l'élu concerné.

Article 40 – Écharpe tricolore
Fondement juridique : article D.2122-4 du CGCT.
Le maire, les adjoints et les conseillers municipaux portent l'écharpe tricolore exclusivement dans les conditions prévues par l'article D.2122-4 du CGCT.
Les conditions de port dépendent de la qualité de l'élu, des fonctions exercées et des circonstances prévues par les textes.
Le présent règlement ne peut étendre les hypothèses dans lesquelles le port de l'écharpe est légalement autorisé.

TITRE IX – DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE ET PARTICIPATION CITOYENNE

Article 41 – Référendum local
Fondements juridiques : articles LO.1112-1 et suivants du CGCT.
La commune peut recourir au référendum local dans les conditions prévues par le CGCT.
Le référendum porte exclusivement sur les projets entrant dans le champ de compétence défini par la loi.
Son organisation, sa campagne, le corps électoral appelé à participer et les effets du résultat obéissent aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

Article 42 – Consultation des électeurs
Fondements juridiques : articles L.1112-15 et suivants du CGCT.
Les électeurs peuvent être consultés pour avis sur les décisions que les autorités municipales sont appelées à prendre dans les conditions prévues par la loi.

Lorsqu'elle est consultative, la consultation ne se substitue pas à la décision de l'autorité légalement compétente.

Article 43 – Comités consultatifs
Fondement juridique : article L.2143-2 du CGCT.
Le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune.
Ils peuvent comprendre des personnes qui ne sont pas membres du conseil municipal.
Le conseil municipal fixe leur composition dans les conditions légales.
Chaque comité est présidé par un membre du conseil municipal désigné dans les conditions prévues par la loi.
Les comités ont une fonction exclusivement consultative.

Article 44 – Atelier citoyen
Le conseil municipal peut créer un atelier citoyen destiné à favoriser la participation des habitants à la réflexion sur les affaires communales.
Sa composition, son objet et ses modalités de fonctionnement sont déterminés par une délibération ou un règlement spécifique.
Il ne dispose d'aucun pouvoir décisionnel.
Ses avis et propositions ne lient ni le conseil municipal ni le maire.

Article 45 – Conseil municipal des enfants
Le conseil municipal peut instituer un conseil municipal des enfants.
Sa composition, ses modalités de désignation, sa durée et son fonctionnement sont déterminés par délibération.
Le conseil municipal des enfants constitue une instance d'apprentissage de la citoyenneté et de participation consultative.
Il ne dispose d'aucune compétence décisionnelle de la commune.

Article 46 – Distinction honorifique communale
Fondement juridique : article L.2121-29 du CGCT, dans le respect des compétences attribuées au conseil municipal.
Le conseil municipal peut instituer et attribuer une distinction honorifique communale afin de reconnaître l'engagement d'une personne physique ou morale ayant contribué de manière significative à la commune, à son histoire, à son patrimoine, à sa culture, à son rayonnement, à la solidarité locale ou à l'intérêt général.
L'attribution intervient par délibération lorsqu'elle relève du conseil municipal.
La remise peut intervenir dans le cadre d'une cérémonie officielle.
La communication relative à la distinction respecte les dispositions relatives aux données personnelles et aux droits des personnes.

TITRE X – DISTINCTION ENTRE AUTORITÉ POLITIQUE ET ADMINISTRATION MUNICIPALE

Article 47 – Séparation entre autorité politique et administration municipale
Fondements juridiques : articles L.2122-18, L.2122-19, L.2122-21 et L.2122-28 du Code général des collectivités territoriales ; dispositions applicables du Code général de la fonction publique relatives aux obligations des agents publics, à l'obéissance

hiérarchique, à la neutralité, à l'impartialité et à l'exercice des responsabilités administratives.
Le conseil municipal, le maire et, dans les limites des délégations qui leur sont régulièrement consenties, les adjoints et conseillers municipaux délégués exercent les responsabilités politiques relevant de leurs compétences respectives.
Le directeur général des services assure, sous l'autorité du maire, la direction, la coordination et l'organisation administrative des services communaux dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables.
Il assure notamment la préparation, l'instruction, la sécurisation juridique et administrative, la coordination et la mise en œuvre des décisions relevant des autorités municipales compétentes.
Le directeur général des services ne dispose, du seul fait de ses fonctions, d'aucun pouvoir de décision politique, d'arbitrage politique ou de délibération appartenant aux autorités élues.
Le(a) DGS ne peut se substituer au conseil municipal ou au maire dans l'exercice de leurs compétences, ni aux adjoints et conseiller municipaux délégués dans l'exercice du suivi politique et des fonctions qui leur ont été régulièrement déléguées par le maire, sous réserve des compétences administratives propres des services et des délégations de signature régulièrement consentie.
Les avis, observations, analyses, alertes juridiques, financières, administratives ou techniques formulées par le directeur général des services ou par les services municipaux constituent des éléments d'aide à la décision. Ils ne valent ni décision politique, ni délibération, ni délégation de compétence, ni délégation de fonctions, ni délégation de signature.

Lorsqu'un dossier relève du domaine d'un adjoint titulaire d'une délégation de fonctions, les services assurent son instruction administrative et technique dans le respect des compétences du maire et de l'organisation des services. L'adjoint assure le suivi politique du dossier dans les limites de son arrêté de délégation.

La DGS ou les services ne peuvent modifier de leur propre initiative une décision régulièrement prise par l'autorité compétente, ni substituer une orientation politique différente à celle arrêtée par l'autorité municipale compétente.

Tout pouvoir de signature exercée par le directeur général des services ou par un agent doit reposer sur un fondement juridique ou une délégation régulièrement établie.

La préparation, la transmission, l'instruction, le contrôle ou le visa administratif d'un document ne confèrent, par eux-mêmes, aucun pouvoir de décision ou de signature.

Les agents territoriaux demeurent soumis aux obligations de neutralité, d'impartialité, de probité et de dignité prévues par le Code général de la fonction publique.

Aucune disposition du présent article ne peut toutefois avoir pour effet de porter atteinte aux compétences que la loi ou les règlements attribuent aux agents territoriaux, ni aux délégations de signature régulièrement consenties.

Les choix d'orientation et les décisions politiques de la commune appartiennent aux autorités élues, dans le respect de leurs compétences respectives.

Le directeur général des services et les services municipaux assurent, sous l'autorité du maire et dans le cadre de leurs attributions, l'instruction administrative, juridique, financière et technique des dossiers ainsi que la mise en œuvre des décisions régulièrement prises.

Ils disposent d'une mission de conseil, d'expertise, d'alerte et de sécurisation juridique. Ces missions ne leur confèrent aucun pouvoir autonome de détermination des orientations politiques, d'arbitrage politique ou de substitution à l'autorité élue juridiquement compétente.
Une analyse, une réserve, un avis ou une proposition formulée par le(a) DGS ou par un service municipal ne vaut ni décision politique, ni arbitrage, ni validation de l'autorité élue compétente.
Une fois la décision régulièrement prise par l'autorité compétente, les services municipaux en assurent la mise en œuvre administrative et technique, dans le respect de la légalité et des procédures applicables.

TITRE XI – DISPOSITIONS FINALES

Article 48 – Modification du règlement intérieur

Fondement juridique : article L.2121-8 du CGCT.
Le présent règlement peut être modifié par délibération du conseil municipal.
Toute modification est examinée et adoptée dans les conditions prévues par les textes applicables.
Elle entre en vigueur après accomplissement des mesures requises pour rendre la délibération exécutoire.
Le règlement intérieur peut être déféré au tribunal administratif conformément à l'article L.2121-8 du CGCT.

Article 49 – Dispositions générales, hiérarchie des normes et entrée en vigueur

Fondements juridiques : articles L.2121-8, L.2121-29, L.2122-17 à L.2122-23 et L.2131-1 et suivants du CGCT.

Pour toute question non expressément prévue par le présent règlement, il est fait application :
Du Code général des collectivités territoriales
Du Code général de la fonction publique
Du Code des relations entre le public et l'administration
Du Code de la commande publique
Du Code électoral
Du Code du patrimoine
Des autres dispositions législatives et réglementaires applicables
Des délibérations régulièrement adoptées par le conseil municipal
Des arrêtés régulièrement pris par les autorités compétentes.

En cas de contradiction entre le présent règlement intérieur et une disposition législative ou réglementaire impérative, cette dernière prévaut.

Le présent règlement ne peut avoir pour objet ou pour effet :
De créer une compétence

De transférer une compétence sans fondement légal
D'étendre une compétence légalement attribuée
De restreindre une compétence légalement attribuée
De créer une délégation d'attributions
De créer une délégation de fonctions
De créer une délégation de signature
De modifier les pouvoirs légaux du maire ou du maire suppléant
De modifier les compétences du conseil municipal
De créer une autorité hiérarchique générale d'un adjoint sur les agents municipaux
De conférer à un agent municipal un pouvoir politique ou décisionnel qu'il ne tient pas de la loi, du règlement ou d'une délégation régulièrement établie
De modifier la délibération portant délégation d'attributions du conseil municipal au maire.

Les délégations de fonctions consenties aux adjoints ou conseillers municipaux résultent des arrêtés pris par le maire conformément à l'article L.2122-18 du CGCT.

Les délégations de signature aux agents sont établies dans les conditions prévues notamment par l'article L.2122-19 du CGCT.
Les délégations données conformément aux articles L.2122-18 et L.2122-19 subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées dans les conditions prévues à l'article L.2122-20 du CGCT.
Les attributions déléguées par le conseil municipal au maire sont exclusivement déterminées par la délibération prise sur le fondement de l'article L.2122-22 du CGCT.
Conformément à la délibération adoptée pour le mandat en cours, en cas d'empêchement du maire, les décisions relatives aux matières ainsi déléguées sont prises par le conseil municipal, sous réserve de toute modification ultérieure régulièrement adoptée de cette délibération et des dispositions impératives de la loi.
Cette règle particulière ne doit pas être confondue avec la suppléance générale du maire organisée par l'article L.2122-17 du CGCT.

Le circuit administratif organisé par le présent règlement a pour objectifs :
La bonne administration de la commune
La sécurité juridique des actes
La clarté de la répartition des compétences
La séparation fonctionnelle entre décision politique et instruction administrative
La traçabilité des procédures
Le respect des compétences du conseil municipal
Le respect des pouvoirs du maire
Le respect des délégations consenties aux adjoints
La continuité du service public
La transparence administrative et financière.
Le présent règlement constitue un acte d'organisation interne du conseil municipal.

Il ne peut être interprété comme autorisant une dérogation à une règle législative ou réglementaire impérative.

Il entre en vigueur après son adoption par délibération du conseil municipal et l'accomplissement des formalités nécessaires à son caractère exécutoire.

Adopté par délibération du Conseil municipal de Templemars n° _____ en date du _____ 2026.

Le Maire
Signature

Le ou les secrétaires de séance
Signature

Cordialement,